



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvio Cinque, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16472/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. **C.F._1**), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIEMONTE. 39/A 00100 ROMA presso il difensore avv. TOMASELLI ALESSANDRO

ATTORE

contro

CP_1 (C.F. **C.F._2**), con il patrocinio dell'avv. PUCCIARMATI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 98 C/O AVV. GIORDANO ROMA presso il difensore avv. PUCCIARMATI PAOLO

CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. **Parte_1** evocando in giudizio la sig.ra **CP_1** chiedeva al Tribunale di: “... *ritenere e dichiarare l'accertamento negativo del diritto della sig.ra **CP_1** a continuare ad occupare l'immobile sito in Corso Trieste n. 169/A e per l'effetto condannarla al rilascio dell'immobile stesso in favore dell'attore*”.

A sostegno delle domande l'attore esponeva di essere proprietario esclusivo dell'immobile sito in Roma, Corso Trieste n. 169/a, per averlo acquistato dal sig. **Persona_1** in data 11.2.2004, precedente proprietario.

Aggiungeva che, al momento dell'acquisto, l'immobile risultava gravato dal diritto di assegnazione in favore della sig.ra **CP_1** a seguito di sentenza di divorzio dal sig. **Per_1** in quanto le loro due figlie – **Per_2** e **Per_3** – erano, all'epoca, minorenni e non autosufficienti, ma che, successivamente, il Tribunale aveva revocato l'assegno precedentemente disposto in favore di [...] **CP_1** per il mantenimento delle figlie, avendo entrambe raggiunto l'indipendenza e l'autosufficienza economica (cfr. all.ti 3 e 6 al fascicolo attore).

Evidenziava pertanto che l'odierna convenuta non aveva più titolo a restare nella detenzione dell'immobile di sua proprietà, con conseguente diritto ad ottenerne il rilascio.

La convenuta, **CP_1** si costituiva in giudizio svolgendo eccezioni processuali e di merito, contestando le domande dell'attore e chiedendone il rigetto.

Eccepiva, in particolare, la sussistenza del suo diritto ad abitare, unitamente alla figlia **Per_3**, nella casa coniugale a lei assegnata, tenuto conto del fatto che non aveva contratto nuovo matrimonio, né conviveva *more uxorio* con altra persona, e che le figlie, pur avendo completato il percorso di studio/formazione professionale, non erano ancora economicamente autonome.

La causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del 19.5.2021, precisate le conclusioni come da verbale, all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Occorre rilevare alcuni dati fattuali emergenti dalla documentazione allegata e pacifici tra le parti.

Con sentenza n. 17420 del 7.5.1999 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi **CP_1** e **Persona_1**. Tale decisione, per quel che interessa in questa sede, disponeva l'assegnazione della casa coniugale, sita in Roma, Corso Trieste n. 149, di proprietà del **Per_1** alla signora **CP_1** in qualità di affidataria delle figlie.

Con rogito notarile dell'11.2.2004 **Persona_1** alienava il suddetto immobile in favore dell'odierno attore, **Parte_1** il quale veniva reso edotto della sussistenza del diritto di godimento del bene in capo alla sig.ra **CP_1** in quanto affidataria delle figlie – allora minorenni – **Per_2** e **Persona_4**.

Con provvedimento del 16.12.2016, emesso in sede di revisione delle condizioni della separazione, il Tribunale di Roma revocava l'assegno di mantenimento disposto dalla predetta sentenza del 7.5.1999 in favore di **Persona_5** divenuta, nelle more, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.

Nel medesimo provvedimento il Tribunale rigettava la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, tenuto conto del fatto che l'altra figlia convivente, **Persona_4** non aveva ancora terminato il percorso di studi e, pertanto, non poteva ancora esercitare l'attività professionale per la quale si stava preparando.

Con successivo provvedimento del 10.2.2020 il Tribunale di Roma revocava anche l'assegno di mantenimento disposto in favore di **Persona_4** – divenuta economicamente indipendente con il conseguimento un titolo di studio ed avendo iniziato a svolgere attività lavorativa (seppure in modo non stabile) – senza pronunciarsi sul provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

Ciò posto, l'odierno attore, divenuto proprietario esclusivo dell'appartamento, ha promosso il presente giudizio di cognizione volto ad ottenere il rilascio dell'immobile sul presupposto del venir meno, per effetto della raggiunta indipendenza economica della prole, dell'obbligo di mantenimento dei figli e del correlato diritto del genitore affidatario all'assegnazione della casa coniugale.

Sotto tale profilo, trovano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo

la quale il previgente art. 155 *quater* c.c. (applicabile alla fattispecie *ratione temporis*) e l'attuale art. 337 *sexies* c.c. (introdotto dal D.lgs. n. 154/2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), nella parte in cui prevedeva (l'art. 155 *quater*) e prevede (l'attuale 337 *sexies*) che “*il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli*”, hanno una *ratio* di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass. n. 21334/2013; 14553/2011).

Ciò in quanto, “*la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione ... [ma] ... neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico*” (Cass. n. 23591/2010). “*L'assegnazione della casa familiare in conclusione è uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità*” (Cass. n. 15367/2015).

Di conseguenza, intervenuto il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge separato e affidatario della prole, il terzo successivo acquirente è tenuto, negli stessi limiti di durata nei quali è a lui opponibile il provvedimento stesso, a rispettare il godimento del coniuge del suo *dante causa*, nello stesso contenuto e nello stesso regime giuridico propri dell'assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli (cfr. Cass. n. 4188/2006).

Tuttavia, come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l'assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti.

In particolare, l'efficacia della pronuncia giudiziale di assegnazione della casa coniugale può essere messa in discussione, tra i coniugi, attraverso il procedimento di revisione di cui all'art. 9 della legge n. 898/70.

Per converso, si ritiene che il terzo acquirente dell'immobile – estraneo alla gestione della crisi della famiglia o della convivenza e, pertanto, non legittimato ad attivare il procedimento suindicato – non possa che proporre un ordinario giudizio di cognizione per l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, per essere venuta meno la presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti con il medesimo conviventi (cfr. Cass. n.1744/2018; 15367/2015).

Invero, il diritto di abitazione in favore dell'affidatario della prole – trattandosi di un diritto personale di godimento, in funzione del vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli – si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'assegnazione (la morte del beneficiario dell'assegnazione, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione) ovvero a seguito dell'accertamento delle circostanze (oggi codificate dall'art. 337 *sexies* c.c.) legittimanti una revoca giudiziale, quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza *more uxorio* del genitore assegnatario ovvero la mancata utilizzazione da parte dell'assegnatario, sempre previa valutazione dell'interesse prioritario dei figli (cfr. Cass. n. 772/2018; Corte cost. n. 308/2008, con riguardo alla disciplina dettata dall'art. 155 *quater* c.c.).

Alla luce dei citati principi, ritiene il Tribunale che siano venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa alla convenuta, CP_1

Come già evidenziato, in sede di revisione delle condizioni di separazione è stato dapprima revocato l'assegno di mantenimento in favore della figlia Per_2 ritenendo che *“l'esperienza lavorativa svolta per diverso tempo in Lombardia, fuori dalla casa familiare, ed il compimento del corso di formazione prescelto, abbiano ormai reciso il legame di dipendenza originaria tra la giovane e il nucleo d'origine, determinando una condizione di potenziale autonomia ...”* (all. 3 fasc. attore); in un secondo momento è stato revocato anche l'assegno disposto in favore della figlia Per_3, la quale, divenuta maggiorenne, *“ha ottenuto un titolo di studio definitivo (diploma in scienze infermieristiche) che le consente di svolgere attività lavorativa e valutato che la stessa resistente ha riconosciuto che la figlia, con lei coabitante, è impegnata professionalmente seppur in modo non stabile”* (all. 6 fasc. attore).

Ritiene il Tribunale che tali elementi costituiscano di per sé prova del venir meno della permanenza delle ragioni dell'assegnazione della casa in favore del coniuge separato: quella casa, infatti, non è più quell'*habitat* che deve essere garantito, luogo in cui la prole deve risiedervi in maniera prevalente (cfr. Cass. n. 32231/2018).

In altre parole, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti le esigenze patrimoniali dell'acquirente dell'immobile divengono prevalenti rispetto alle esigenze di tutela della prole, ormai del tutto venute meno.

A tanto aggiungasi che la stessa convenuta, costituendosi in giudizio, si è limitata a dedurre, del tutto genericamente, la permanenza dei requisiti richiesti dalle vigenti norme per il mantenimento della casa coniugale, senza compiutamente e specificamente allegare gli elementi controversi da provare.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., il convenuto è tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte nella comparsa di costituzione e risposta si sia limitata a una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020); con la conseguenza che, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, la mancata contestazione rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo, perché non controverso (cfr. tra le tante Cass. n. 12904/2015).

Difatti, a fronte della documentazione depositata dall'attore, la convenuta nulla ha eccepito, limitandosi a difese di stile: *“La sig.ra Persona_4 convive con la madre affidataria, sig.ra CP_1 [...] ... non è venuta meno la dipendenza economica della figlia e, pertanto, devono considerarsi tuttora esistenti i requisiti richiesti dalle vigenti norme per il mantenimento della casa coniugale al coniuge assegnatario ...”* (pag. 2 della comparsa); *“Le sigg.re Per_2 e Persona_4, nate dal matrimonio della sig.ra CP_1 con il sig. Persona_1 zio e dante causa dell'odierno ricorrente, hanno completato i propri studi ma non sono ancora economicamente autosufficienti e non possono permettersi un'abitazione”* (pag. 1 della 1° memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).

Soltanto in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte convenuta ha dedotto che

nell'immobile in questione convive anche il figlio minore di *Persona_4*, *Persona_6* nato a Licata (AG) il 2.7.2020, come da certificato di famiglia allegato (doc. 1).

L'allegazione è tardiva, oltre che priva di specifiche argomentazioni a supporto, non avendo parte convenuta dedotto, né tantomeno provato, le ragioni per le quali tale circostanza determinerebbe la permanenza del suo diritto all'assegnazione della casa familiare.

Né la giustificazione del protrarsi dell'occupazione dell'immobile da parte della convenuta può essere ancorata al fatto che il coniuge assegnatario, nella specie la convenuta, continua ad abitare stabilmente nell'immobile, non è passata a nuove nozze e non ha instaurato una convivenza *more uxorio*, trattandosi di circostanze del tutto ininfluenti, atteso che entrambe le figlie hanno ormai raggiunto l'autosufficienza e l'indipendenza economica e non sussiste più alcuna esigenza di conservazione dell'*habitat* domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare.

In conclusione, la convenuta va condannata al rilascio in favore dell'attore dell'immobile, libero e vuoto da persone e da cose, anche interposte.

Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate in dispositivo in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, secondo i parametri medi, fatta eccezione per la fase istruttoria per cui si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna la convenuta, *CP_1* al rilascio dell'immobile sito in Roma, Corso Trieste n. 169/A in favore dell'attore;
- condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 4.355,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Alessandro Tomaselli, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 30.9.2021

Il Giudice
dott. Silvio Cinque